



PUTUSAN

Nomor 1974 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSRIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Sirsak Blok H-16 Komplek Delima Puri, RT 003, RW 006, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Halim, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., beralamat di Eastpoint Apartemen AGF-25 Lantai GF, Jalan Sentra Primer Timur, RT 13, RW 06, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- HADI SUPRAYITNO**, bertempat tinggal di Dusun 1 Sialang Indah Nomor 003 B, RT 003, RW 012, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- YUSIE**, bertempat tinggal di Dusun 1 Sialang Indah Nomor 003 B, RT 003, RW 012, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PAYUNG NEGERI BESTARI**, yang diwakili Direktur, Yuli Andesra, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 35 B, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili Direktur, Yuli Andesra, S.E., M.M.;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023



Para Termohon Kasasi;

D a n

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Memby Untung Pratama, S.H., M.A.P., M.Mg., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Purnama Julianti, S.Si.T., S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;
- 2. BANK INDONESIA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464, Desa Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doharman Sidabalok, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;
- 3. OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad Nomor 35, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat yang terletak di Komplek Delima Puri Blok H-16, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau;
3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Akta Jual Beli Nomor 01/2007 dibuat PPAT, Alhilal Sakbani, S.H., tanggal 5 Januari 2007 atas nama Penggugat;
4. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1404/Delima Surat Ukur Nomor 1766/2006 tanggal 27 Desember 2006 atas nama Tergugat I;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 58/2013 atas nama Tergugat I adalah dibatal demi hukum karena prosesnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I agar tidak mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 198/1404 keatas nama orang lain;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mencabut izin Tergugat III;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Sidomulyo Barat 7 Oktober 2002;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan penggugat kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau *i.c.* Turut Tergugat II *error in persona*;
2. Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau *i.c.* Turut Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau *i.c.* Turut Tergugat II tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 26 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.966.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PBR., tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pbr., *juncto* Nomor 55/PDT/2022/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 55/PDT/2022/PT PBR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 30/Pdt.G/2021/PN Pbr;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi yang terletak di Komplek Delima Puri Blok H-16, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau;
5. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Akta Jual Beli Nomor 01/2007 dibuat PPAT Alhilal Sakbani, S.H., tanggal 5 Januari 2007 atas nama Pemohon Kasasi;
6. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1404/Delima, Surat Ukur Nomor 1766/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Termohon Kasasi semula Terbanding I/semula Tergugat I;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 58/2013 atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I adalah dibatal demi hukum karena prosesnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I agar tidak mengalihkan Sertifikat Hak milik Nomor 198/1404 ke atas nama orang lain;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II, dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III untuk Mencabut izin Termohon Kasasi III/Terbanding III/semula Tergugat III;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Sertifikat Hak Milik Nomor 198 Kelurahan Sidomulyo Barat 7 Oktober 2002;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Semula Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Semula Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/semula Tergugat III dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah Memori Kasasi ini yang kami ajukan, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang mengenai pihak maupun objek perkara, gugatan dalam perkara *a quo* adalah yang sama dengan gugatan yang telah diputus dalam perkara Nomor 121/PDT/2017/PT PBR., *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dengan demikian tepat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1917 KUHPdata;
3. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk mengakhiri perkara *a quo* sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 maka amar sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima diubah menjadi menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSRIYANTI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSRIYANTI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 55/PDT/2022/PT PBR., tanggal 21 April 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 26 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1974 K/Pdt/2023